

0081397-89.2003.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 320/2003 - 6º Distrito Policial de Guarulhos, 1564/2003 - 6º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marina de Lourdes Gajaca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARINA DE LOURDES GAJACA, qualificada nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0081397-89.2003.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0081397-89.2003.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 320/2003 - 6º Distrito Policial de Guarulhos, 1564/2003 - 6º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marina de Lourdes Gajaca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

MARINA DE LOURDES GAJACA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 155, "caput" do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20/06/2003, por volta das 6h00, na rua Hugo Ziller, nº 59, apartamento 1, no Jardim Santa Cecília, neste município e comarca de Guarulhos, subtraiu para si uma televisão de 14 polegadas, da marca Sharp, 2 jaquetas de couro, 1 vestido de veludo preto, 1 conjunto de moletom, 1 vestido de festa e diversas roupas de propriedade de Wagner Costa Sajonc e de sua esposa.

A denúncia foi recebida em 21/06/2005 (fls. 52).

A acusada foi citada por edital (fls. 66 e 68) e, diante de sua inércia, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 14/12/2006 (fls. 85).

Ao crime apurado nestes autos, comina-se pena máxima de 4 anos, cuja prescrição opera-se em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, razão pela qual esse é o prazo máximo da suspensão do processo, que expirou em 13/12/2014.

Por sua vez, somado o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, e entre o término desta e a presente data, verifica-se, ainda, que também decorreu o lapso prescricional de 8 anos, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARINA DE LOURDES GAJACA, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 1ª figura, e 109, IV, ambos do Código Penal.

P.R.I.C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA